휴직자 복무 관리 관련 안내문

1. 휴직관련 규정 안내

□ 국가공무원법

■ **제73조(휴직의 효력)** ① 휴직 중인 공무원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다. ② 휴직 기간 중 그 사유가 없어지면 30일 이내에 임용권자 또는 임용 제청권자에게 신고하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명하여야 한다.

□ 교육공무원인사관리규정

■ 제25조(휴직기간 연장) 휴직 중에 있는 자가 교육공무원법 제45조의 규정에 의한 규정된 휴직기간의 범위 내에서 휴직기간을 연장하고자 할 때에는 휴직기간 만료 전 15일까지 신청하여야 한다.

■ 제26조(휴직자 동태파악) ① 휴직 중에 있는 자는 6개월마다 소재지, 연락처 등과 휴직사유의 계속여부를 소속기관의 장에게 보고하여야 한다. ② 휴직자의 소속기관의 장은 휴직자의 실태를 파악하여야 한다.

2. 휴직자 복무관련 교육 실시

□ **주관 : 휴직 예정자 소속 기관장(학교장)**

□ **내용 및 방법 : 소속 교원이 휴직 신청 시 '휴직의 목적 외 사용' 금지 등 복무관련 사항에 대하여 휴직 대상자에게 사전 교육 반드시 실시할 것**

※ '휴직의 목적외 사용'이라 함은 「국가공무원법」 제73조(휴직의 효력)에 따라 휴직중인 공무원이 휴직 기간 중 휴직사유와 달리 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리업무의 금지)를 위반하거나 당초 휴직 사유와 다르게 휴직을 사용함으로써 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우를 말함

※ 휴직의 목적외 사용 적발사례

사례1. 휴직 대상 자녀를 국내에 두고 휴직자가 몇 개월 동안 해외체류

사례2. 유학휴직 종료(학기 미등록) 후 신고없이 몇 개월간 해외에서 체류

사례3. 휴직 중 개인사업 종사

사례4. 모친 가족돌봄휴직 중 몇 개월 동안 휴직자 해외체류하는 경우 등

Ⅰ 휴직·휴직연장·복직 제출 서류 목록

※ 직권휴직·휴직연장·복직 제출 서류

사유	구분	제출서류	참고사항
1호 질병	휴직	1. 휴직원 2. 진단서 3. 서약서 4. 학교장의견서(휴직자조서)	휴직원: 직권시에는 필요 없음 진단서: 「의료법 제 17조」에의한 전치 2개월 이상 의보적용 병·의원, 한의원 발행
	연장	1. 휴직연장원 2. 진단서 3. 서약서	
	복직	1. 복직원 2. 진단서 3. 복직자조서 4. 호봉획정표(공무는 생략)	진단서 상에 '정상근무에 지장 없음' 내용 포함 경력불인정(공무상 질병은 인정)
2호 병역	휴직	1. 휴직원 2. 병역부과 통지서 3. 서약서	사후 입대증명, 군복무확인서 붙임 가능
	복직	1. 복직원 2. 전역증명서 3. 호봉획정표	병적증명: 소집해제증, 주민등록초본 귀향처리된자 →지체 없이 복직 군무이탈자: 직권면직 가능
3호 생사 불명	휴직	1. 휴직신청서 필요 없음 2. 관련증명서	생사불명, 소재사유(3월 이내) 인지 또는 실종신고일 3월 이내 복귀 불가시 직권면직
	복직	1. 복직원 2. 복귀신고서 3. 호봉획정표	사유서 등 객관적 증빙서류
4호 법정 의무 수행	휴직	1. 휴직원 2. 사유증명서 3. 서약서	사유증명서: 당선통지서 등 객관적으로 입증할 수 있는 서류
	복직	1. 복직원 2. 관련증명서 3. 호봉획정표	
11호 노조 전임자	휴직	1. 휴직원 2. 서약서 3. 노조전임자 허가공문 사본	관련 문서 붙임
	복직	1. 복직원 2. 호봉획정표	

※ 청원휴직·휴직연장·복직 제출 서류

사유	구분	제출서류	참고사항
5호 유학	휴직	1. 휴직원, 휴직자조서 2, 해당국 입국 비자 사본 , 입학허가서 3. 유학계획서, 학교장 추천서 4. 어학능력인증시험 성적증명서 5. 서약서 1부(별첨)	본도실근무경력 3년이상(재직중 1회) 입학허가서:공관확인, 공증번역필, 미국의 경우 CEVIS NO.를 부여받은 I-20 해당국 입국(학생) 비자 사본
	연장	1. 휴직연장원 2. 재학증명서 3. 성적증명서 4. 유학계획서 5. 학교장 추천서 6. 서약서	재학증명서와 성적증명서는 재외공관에서 인증(공관확인, 공증번역필) 필요
	복직	1. 복직원 2. 출입국 사실증명서 3. 호봉획정표 4. 학위증명서(학위취득시) 5. 성적증명서(학위미취득시)	학위와 성적 증명은 공관확인, 공증번역필
6호 고용	휴직	1. 휴직원, 휴직자조서 2. 비자사본 3. 고용계약서(주당 수업담당 예정시수 및 보수지급예정액 명시, 주재국 교육관 확인 필) 4. 출국확인서 5. 서약서 6. 수업시수배당표 7. 임용권자의 요구자료	본도실근무경력 3년이상(재직중 1회) 재외 주재국 교육관 등의 확인필 서류에 의해서만 휴직 허가 및 경력 인정
	연장	1. 휴직연장원 2. 고용 연장 계약서 3. 서약서	
	복직	1. 복직원 2. 고용계약서 3. 교원수업배당표 4. 출입국사실확인서 5. 보수지급자료 6. 수업시수배당표 7. 경력증명서(실제 담당한 주당 수업시수 및 월별 보수지급액 명시) 8. 호봉획정표	보수지급자료: 월별 보수지급액 증거자료의 사본 수업시수배당표: 주당 수업시수를 확인 증거자료의 사본
7호 육아	휴직	1. 휴직원, 휴직자조서 2. 서약서 3. 가족관계증명서 관련 증빙 필요시: 배우자 휴직증빙서류, 임신확인서, 출생증명서 등	가족관계 증명서: 호적등본, 주민등록등본, 입양관계증명서 등 학생들의 학습권 보호 차원에서 학기(학년)단위 휴복직 권장 ※ '아빠의 달', '부모 모두 육아휴직 3개월이상 휴직' 신청일 경우 동일자녀에 대한 **배우자 육아휴직 증빙자료 첨부 및 공문에 해당 사항 신청 명시** (고용보험법 시행규칙 [별지 제102호서식] 등 활용 가능)
	연장	1. 휴직연장원 2. 가족관계증명서	
	복직	1. 복직원 2. 가족관계증명서 3. 호봉획정표	

사유	구분	제출서류	참고사항
7호의2 입양	휴직	1. 휴직원 2. 휴직자 조서 3. 서약서 4. 가족관계증명서 5. 입양 사실을 확인할 수 있는 서류	가족관계 증명서: 호적등본, 주문등록등본
	복직	1. 복직원 2. 가족관계증명서 3. 호봉획정표	
7호의3 불임·난임	휴직	1. 휴직원 2. 휴직자조서 3. 서약서 4. 진단서	진단서, 증빙서류: 모자보건법 제11조의3에 따른 불임·난임시술 의료기관 발급 '임신육아종합포털 아이사랑(www.childcare.go.kr)-임신-난임-정부지정 난임 시술기관' 에서 확인 가능
	연장	1. 휴직연장원 2. 진단서	
	복직	1. 복직원 2. 호봉획정표 3. 증빙서류(진료확인서, 통원확인서 등)	
8호 연수	휴직	1. 휴직원, 휴직자조서 2. 입학허가서 3. 서약서	본도 실 교육경력 3년 이상
	연장	1. 휴직연장원 2. 재학증명서 3. 서약서	
	복직	1. 복직원 2. 학위기수여 증명서 3. 호봉획정표	학위미취득시 수료 증명 학위취득시 경력 인정(학위취득시 새로운 경력합산으로 호봉 재획정)
9호 가족 돌봄	휴직	1. 휴직원 2. 휴직자조서 3. 서약서 4. 가족돌봄휴직 신청서 5. 가족관계증명서, 주민등록등본 등 휴직 사유 입증서류	1회 1년 이내 재직기간 중 총 3년 이내
	연장	1. 휴직연장원 2. 서약서 3. 가족관계증명서, 주민등록등본 등 휴직 사유 입증서류	휴직기간 초과시 복직후 새로운 가족돌봄휴직을 함
	복직	1. 복직원 2. 호봉획정표 3. 가족관계증명서, 주민등록등본 등 입증서류	휴직 사유 소멸과 관계없이 복직 가능

사유	구분	제출서류	참고사항
10호 동반	휴직	1. 휴직원 · 휴직자조서 2. 서약서 3. 출입국증명서 4. 가족관계증명서 5. 배우자 재직증명서 또는 유학증명서	재직증명서·유학증명서는 재외 공관 확인받아 제출
	연장	1. 휴직연장원 2 서약서 3. 가족관계증명서 4. 배우자 재직증명서 또는 유학증명서	
	복직	1. 복직원 2. 배우자 재직증명서 또는 유학증명서 3. 가족관계증명서 4. 출입국사실증명서 5. 호봉획정표	2년 이상 휴직자는 연수 필 (교육 연수 이수증 별도 제출)
12호 자율 연수	휴직	1. 휴직원 · 휴직자조서 2. 자율연수계획서(1쪽 내외) 3. 학교별 인사자문위원회 회의록 사본 4. 서약서	
	연장	1. 휴직연장원	
	복직	1. 복직원 2. 자율연수 보고서 3. 호봉획정표	

※ 복직과 동시에 새로운 휴직이 이어지는 경우 호봉획정표 제출 생략(호봉재획정 하지 않음)

II 휴·복직 관련 각종 서식

1-① 휴직 신청(내부기안): 휴직자(교감 대행 가능)➪ 학교장

제 목 교육공무원(고등학교교사 홍길동) 휴직 신청

1. 「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호 규정에 의거 붙임과 같이 휴직을 신청하오니 허가하여 주시기 바랍니다.

가. 휴직신청사항

소속	직위	성명	성별	발령교과	생년월일	휴직사유	휴직기간	비고
00고	교사	홍길동		000	00.00.00	제7호 육아 (첫째○○○)	20○○.00.00.- 20○○.00.00.	

나. '아빠의 달' 여부: 해당 □ 해당없음 □

다. '같은 자녀에 대하여 부모 모두 육아휴직 각각 3개월 이상 한 경우' : 해당 □ 해당없음 □

붙임 1. 휴직원 1부. 2. 서약서 1부. 3. 가족관계증명서 1부.

4. 배우자의 휴직 증빙 서류(아빠의 달 또는 3개월 이상 육아휴직인 경우) 끝.

(각종 증빙자료-원본 pdf스캔본 붙임-여러명일 경우 1명당 1개의 pdf파일로 분철)

1-② 휴직 신청(기안문)- 중학교➪교육지원청, 고등학교➪교원인사과

수신자 충청남도교육감(교원인사과장)
제 목 교육공무원 휴직(육아) 청원 서류 제출

1. 근거 및 관련

가. 근거: 교육공무원법 제44조 제1호 제○호 및 동법 제45조 제1항 제○호

나. 관련: ○○고등학교-1234(2○○○.○○.○○)

2. 「교육공무원법」 제44조 제1항 제○호 규정에 의거 본교 교사의 휴직(육아) 청원 서류를 붙임과 같이 제출하오니 휴직 발령하여 주시기 바랍니다.

가. 휴직신청사항

소속	직위	성명	성별	발령교과	생년월일	휴직사유	휴직기간	비고
00고	교사	홍길동		000	00.00.00	제7호 육아 (첫째○○○)	20○○.00.00.- 20○○.00.00.	

나. '아빠의 달' 여부: 해당 □ 해당없음 □

다. '같은 자녀에 대하여 부모 모두 육아휴직 각각 3개월 이상 한 경우' : 해당 □ 해당없음 □

붙임 1. 휴직원 및 휴직자조서 1부. 2. 서약서 1부. 3. 가족관계증명서 1부.

4. 배우자의 휴직 증빙 서류(아빠의 달 또는 3개월 이상 육아휴직인 경우) 끝.

(각종 증빙자료-원본 pdf스캔본 붙임-여러명일 경우 1명당 1개의 pdf파일로 분철)

2-① 휴직원(육아・입양)

휴 직 원

소속: *인적사항, 연월일, 서명은 반드시 자필로 작성*

성명: 홍길동(洪吉童) 직위: 고등학교교사

휴직사유: 자녀 양육(입양)(첫째 홍갑순)

'아빠의 달' 여부: 해당 □ 해당없음 □

'같은 자녀에 대하여 부모 모두 육아휴직 각각 3개월 이상 한 경우' : 해당 □ 해당없음 □

상기 본인은 교육공무원법 제44조 제1항 제7호 및 제45조 제1항 제6호의 규정에 의거 년 월 일부터 년 월 일까지 휴직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

20○○년 ○○월 ○○일

신청인 (서명)

충청남도교육감 귀하

2-② 휴직원(가족돌봄휴직)

휴 직 원

소속: *인적사항, 연월일, 서명은 반드시 자필로 작성*

성명: 홍길동(洪吉童) 직위: 고등학교교사

휴직사유: 친정부(父)의 병간호

상기 본인은 교육공무원법 제44조 제1항 제9호 및 제45조 제1항 제8호의 규정 의거 년 월 일부터 년 월 일까지 휴직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

○○○○년 ○○월 ○○일

신청인 (서명)

충청남도교육감 귀하

3-① 휴직자조서(육아휴직)

휴직자 조서

○○학교장 직인

소 속	○○고	주민등록번호	000000-0000000
직 급	고등학교교사	성 명	홍 길 동
호 봉	00호봉	현임교 발령일	20○○. 00. 00.
담당과목 및 시간	○○(00시간)	총경력 년 수	0.00
출신대학	00대학교 4년		
휴직사유	사 유	육아휴직(○째)	
	관계법규조항	「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호 「교육공무원법」 제45조 제1항 제6호	
휴직기간	○○○○년 ○○월 ○○일 ~ ○○○○ 년 ○○월 ○○일		
현 주 소			
학 교 장 의 견	상기 교사는 육아(○째)를 위하여 ○○년 ○○월 ○○일부터 ○○년 ○○월 ○○일까지 휴직원을 제출한 바 본인이 요하는 휴직기간이 휴직 요건을 갖추어 허가함이 적법함		
후임보충 방안	*① 기간제교사 임용* *② 별도정원관리 및 후임교사 충원 요청* *위 ① 또는 ②중에서 후임보충 방안이나 요청사항 기재하되,* *②로 기재할 경우 담당장학사와 반드시 협의 후 요청*		

3-② 휴직자조서(가족돌봄)

휴직자 조서

○○학교장 직인

소 속	○○고	주민등록번호	000000-0000000
직 급	고등학교교사	성 명	홍 길 동
호 봉	12호봉	현임교 발령일	20○○. 00. 00.
담당과목 및 시간	○○(20시간)	총경력 년 수	5.06
출신대학	00대학교 4년		
휴직사유	사 유	가족돌봄휴직	
	관계법규조항	「교육공무원법」 제44조제1항제9호, 제45조제1항제8호	
휴직기간	○○○○년 ○○월 ○○일 ~ ○○○○ 년 ○○월 ○○일		
현 주 소			
학 교 장 의 견	상기 교사는 친정부(父)의 간병으로 위하여 ○○년 ○○월 ○○일부터 ○○년 ○○월 ○○일까지 휴직원을 제출한 바 본인이 요하는 휴직기간이 휴직 요건을 갖추어 허가함이 적법함		
후임보충 방안	*3-① 항목 예시를 참고하여 기재*		

3-③ 휴직자조서(질병)

휴직자 조서

○○학교장 직인

소 속	○○고	주민등록번호	000000-0000000
직 급	고등학교교사	성 명	홍 길 동
호 봉	12호봉	현임교 발령일	20○○. 00. 00.
담당과목 및 시간	○○(20시간)	총경력 년 수	5.06
출신대학	00대학교 4년		
휴직사유	사 유	질병휴직	
	관계법규 조 항	「교육공무원법」 제44조 제1항 제1호 「교육공무원법」 제45조 제1항 제1호	
휴직기간	○○○○년 ○○월 ○○일 ~ ○○○○ 년 ○○월 ○○일		
현 주 소			
학 교 장 의 견	상기 교사는 장기간 요양을 요하는 질병(○○병)으로 휴직원을 제출한 바, 그 기간이 ○○년 ○○월 ○○일부터 ○○년 ○○월 ○○일까지 6개월로 1년을 초과하지 아니하므로 휴직을 허가해주심이 좋을 것으로 사료됨		
후임보충 방안	*3-① 항목 예시를 참고하여 기재*		

4-① 서약서(일반)

서 약 서

소 속: *인적사항, 연월일, 서명은 반드시 자필로 작성*
직 위(급):
성 명:
주민등록번호:

1. 본인은 ( )을 위하여 ○○. ○○. ○○부터 ○○. ○○. ○○까지 휴직함에 있어 「교육공무원법」 및「국가공무원법」을 준수하여 교사로서의 품위를 유지하겠습니다.
2. 휴직기간 중 6개월마다 소재지와 휴직사유의 계속 여부를 학교장에게 보고하겠습니다.
3. 휴직 기간이 만료되거나 휴직 사유가 소멸된 경우에는 즉시 복직하겠으며, 30일 이내 복직하지 않을 경우에는 관계 규정에 의거 어떠한 처벌이나 불이익도 감수하겠습니다.
4. 복직시에는 원 소속교로 복직되지 않아도 이의를 제기하지 않겠습니다.

위의 사항을 준수하여 이를 위반 시에는 어떠한 조치라도 감수할 것을 서약합니다.

○○○○년 ○○월 ○○일

(※ 반드시 자필로 작성: 인적사항, 기간, 서명)

서약자 (인)

경유	학교장	홍길동 (인)

충청남도교육감 귀하

4-② 서약서(유학)

서 약 서

소 속: *인적사항, 연월일, 서명은 반드시 자필로 작성*
직 위(급):
성 명:
주민등록번호:

본인은 유학휴직을 함에 있어서 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 교육공무원법 및 국가공무원복무규정을 준수하여 품위를 손상하는 행위를 하지 않게 하겠으며, 휴직기간 중 성실하게 연구에 전념하겠습니다.
2. 학위취득을 목적으로 한 휴직의 경우, 매 학기말 성적증명서와 다음 학기 등록확인서(공히 공관 확인 및 공증번역필)를 신학기 시작 전에 학교장에게 제출하겠습니다.
3. 휴직기간이 만료되거나 휴직 사유가 소멸된 경우에는 즉시 복직하겠으며, 30일 이내에 복직하지 않을 경우 관계 규정에 의거 어떠한 처벌이나 불이익도 감수하겠습니다.
4. 복직시에는 원소속교로 복직되지 않아도 이의를 제기하지 않겠습니다.
5. 복직 후에는 휴직기간에 상응하는 기간 이상을 의무 복무하겠습니다.

○○○○년 ○○월 ○○일

(※ 반드시 자필로 작성: 인적사항, 기간, 서명)

서약자 (인)

경유	학교장	홍길동 (인)

충청남도교육감 귀하

5. 가족돌봄휴직 신청서

■ 공무원임용규칙 [별지 제42호서식] <신설 2022.12.27.>

가족돌봄휴직 신청서

인적사항	성 명		직 급(직 위)	
	부서명		생년월일	
	담당업무			
휴직 희망 기간		년 월 일 ~ 년 월 일		
돌봄 가족	부 [ ] 모 [ ] 자녀 [ ] 조부 [ ] 조모 [ ] 손자녀 [ ]			
돌봄 필요성[1]				
휴직 필요성[2]	※ 조부모, 손자녀인 경우 「공무원임용령」 제57조의8 각 호 해당 사유 추가 기재[)]			
돌봄 계획[3]	(오전)			
	(오후)			

「국가공무원법」 제71조제2항제5호에 따라 가족돌봄휴직을 신청하고자 합니다.

년 월 일

신청자 성 명 : 인 (서명)

작성요령

1) 돌봄 필요성 : 대상 가족이 어떤 돌봄을 필요로 하는지 기재 / 배우자 부모 포함

2) 휴직 필요성 : 돌봄과 업무를 병행할 수 없는 사유를 기재

- 조부모, 손자녀 돌봄 사유 : 조부모에 대해서는 조부모의 직계비속이 없거나 다른 직계비속이 돌볼 수 없는 경우, 손자녀에 대해서는 손자녀의 직계존속 및 형제자매가 없거나 다른 직계존속 및 형제자매가 돌볼 수 없는 경우 등 본인이 돌봐야 하는 사유를 기재(「공무원임용령」 제57조의8)

3) 돌봄 계획 : 돌봄 휴직 중 대상 가족을 어떻게 돌볼 계획인지를 기재(원래의 근무시간을 어떻게 돌봄에 사용할 것인지 기술)

※ 증빙자료 예시 : 가족관계증명서, 주민등록등본, 기타 돌봄이 필요한 사유를 증빙할 수 있는 자료

<휴직을 목적 외 사용 시, 복직 및 징계사유에 해당 할 수 있음>

6-①. 휴직연장 신청(기안문)- 중학교⇨교육지원청, 고등학교⇨교원인사과

제 목 교육공무원(고등학교교사 홍길동) 휴직 연장 신청

1.「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호 및 제45조 제1항 제6호 규정에 의하여 본교 교사의 휴직연장 청원 서류를 붙임과 같이 제출합니다.

소속	직위	성명	성별	교과	휴직사유	휴직기간	연장기간	연장사유	비고

붙임 1. 휴직연장원 1부. 2. 서약서 1부. 3. 휴직연장 사유를 인정할 증빙서류 1부. 끝.
(각종 증빙자료-원본 pdf스캔본 붙임-여러명일 경우 1명당 1개의 pdf파일로 분철)

수신자 충청남도교육감(교원인사과장)

제 목 교육공무원(고등학교교사 홍길동) 육아휴직 연장 신청

1. 근거 및 관련
가. 근거: 교육공무원법 제44조 제1호 제○호 및 동법 제45조 제1항 제○호
나. 관련: ○○고등학교-1234(2○○○.○○.○○)
2.「교육공무원법」 제44조 제1항 제○호 규정에 의거 본교 교사의 휴직연장(육아) 청원 서류를 붙임과 같이 제출하오니 휴직 발령하여 주시기 바랍니다.
가. 휴직연장 신청사항

소속	직위	성명	성별	발령교과	휴직사유	휴직기간	휴직연장기간	비고
00고	교사	홍길동		000	제7호 육아 (첫째○○○)	20○○.00.00.- 20○○.00.00.	20○○.00.00.- 20○○.00.00.	

나. '아빠의 달' 여부: 해당 □ 해당없음 □
다. '같은 자녀에 대하여 부모 모두 육아휴직 각각 3개월 이상 한 경우' : 해당 □ 해당없음 □
붙임 1. 휴직연장원 1부. 2. 서약서 1부. 3. 가족관계증명서 1부.
4. 배우자의 휴직 증빙 서류(아빠의 달 또는 3개월 이상 육아휴직인 경우) 끝.
(각종 증빙자료-원본 pdf스캔본 붙임-여러명일 경우 1명당 1개의 pdf파일로 분철)

※ 육아휴직의 경우 휴직을 연장할 때 현재 휴직 대상자녀에 대하여 휴직의 연장이 가능하며, 휴직 대상 자녀를 변경할 경우에는 복직 후 새로운 휴직 대상 자녀에 대하여 휴직을 신청해야 함.

6-②. 휴직 연장원(육아휴직)

휴직 연장원

소 속: *인적사항, 연월일, 서명은 반드시 자필로 작성*

직 위:

성 명:

상기 본인은 육아를 위하여「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호 규정에 의거 20○○.00.까지 휴직하였으나, 동 사유로 ○○년 ○월 ○일까지 휴직기간을 연장하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

(※ 반드시 자필로 작성: 인적사항, 기간, 서명)

20○○년 ○○월 ○○일

신청인 ㊞

경유	학교장	홍길동 (인)

충청남도교육감 귀하

8-① 복직 신청(내부기안)

제 목 교육공무원(고등학교 교사) 복직 신청

1.「국가공무원법」 제73조 제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 복직하고자 관계서류를 붙여 복직원을 제출합니다.

소속	직위	성명	성별	교과	휴직기간	복직일	사유	비고
							휴직기간만료 또는 휴직사유소멸	

붙임 1. 복직원 1부. 2. 복직자 조서 1부.
3. 진단서 1부.(질병휴직의 경우, 정상근무 가능여부 확인)
4. 전역예정증명서 또는 전역증(사본) 1부.(병역휴직의 경우)
5. 가족관계증명서 1부. (육아휴직, 입양휴직, 가족돌봄휴직, 동반휴직의 경우)
6. 호봉획정표 1부. 끝.

8-② 복직원 제출(기안문)

수신자 충청남도교육감(교원인사과장)
제 목 교육공무원(고등학교 교사) 복직 신청

1.「국가공무원법」 제73조 제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 복직하고자 관계서류를 붙여 복직원을 제출하오니 복직 발령하여 주시기 바랍니다.

소속	직위	성명	성별	교과	휴직기간	복직일	사유	비고
							휴직기간만료, 또는 휴직사유소멸	

붙임 1. 복직원 1부. 2. 복직자 조서 1부.
3. 진단서 1부.(질병휴직의 경우, 정상근무 가능여부 확인)
4. 전역예정증명서 또는 전역증(사본) 1부.(병역휴직의 경우)
5. 가족관계증명서 1부. (육아휴직, 입양휴직, 가족돌봄휴직, 동반휴직의 경우)
6. 호봉획정표 1부. 끝.

9. 복직원(양식)

복 직 원

소 속: *인적사항, 연월일, 서명은 반드시 자필로 작성*

직 위:

성 명:

본인은 교육공무원법 제44조제1항제○호에 의거 휴직하였던 바, 휴직사유가 소멸(기간이 만료)되어 20○○년 0월 0일자로 복직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

20○○년 ○○월 ○○일

소 속:

직 위:

성 명: (인) **←자필서명**

경유	학교장	홍길동 (인)

충청남도교육감 귀하

10. 복직자조서(양식 - 질병휴직 복직자용)

<table>
<tr><td colspan="5">복 직 자 조 서

○○고등학교장 직인</td></tr>
<tr><td>소 속</td><td colspan="2">충남중학교</td><td>주민등록번호</td><td>000000-1234567</td></tr>
<tr><td>직 위</td><td colspan="2">중등학교교사</td><td>성 명</td><td>홍 길 동</td></tr>
<tr><td>호 봉</td><td colspan="2">12호봉</td><td>현 임 교
발령년월일</td><td>20○○. 00. 00.</td></tr>
<tr><td>담당과목
및 시간</td><td colspan="2">국어(23시간)</td><td>총교육경력</td><td>5.06</td></tr>
<tr><td>출신대학</td><td colspan="4">00대학교 4년</td></tr>
<tr><td rowspan="3">휴 직</td><td>사 유</td><td colspan="3">00질병 치료 및 요양</td></tr>
<tr><td>관련법규조항</td><td colspan="3">「교육공무원법」 제44조제1항제1호, 제45조제1항제1호</td></tr>
<tr><td>기 간</td><td colspan="3">0000.00.00부터 0000년 00월 00일까지</td></tr>
<tr><td>학교장
의 견</td><td colspan="4">질병휴직 기간 입원 치료하여 건강증진에 노력하고 ‘정상근무에 지장없음’ 의 진단서 붙임 등으로 학생교육에 지장 없을 것으로 사료됨</td></tr>
<tr><td>현주소(연락처)</td><td colspan="4">충남 00시 00로 000-0 (010-0000-0000)</td></tr>
<tr><td>과 목</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

※ 휴직사유 및 기간

가. 직권휴직(교육공무원법 제44조제1항, 제45조제1항)

종 류	질병휴직	병역휴직	생사불명	법정의무수행	노조전임자
근 거	제1호	제2호	제3호	제4호	제11호
요 건	신체·정신상의 장애로 장기요양을 요할 때 (불임 · 난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함)	병역의 복무를 위하여 징·소집된 때	천재·지변·전시·사변, 기타의 사유로 생사소재가 불명한 때	기타 법률상 의무수행을 위해 직무를 이탈하게 된 때	교원노동조합 전임자로 종사하게 된 때
기 간	1년 이내(부득이한 경우 1년 연장) (공무원연금법에 따른 공무상 질병 또는 부상으로 인한 경우는 3년 이내)	복무기간	3월 이내	복무기간	전임기간
재직경력인정	•경력평정 : 미산입 (단, 공무상 질병인 경우 산입) •승급제한(단, 공무상 질병인 경우는 포함)	•경력평정 : 산입 •승급인정	•경력평정 : 제외 •승급제한	•경력평정 : 산입 •승급인정	•경력평정 : 산입 •승급인정
결원보충	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충	결원보충 불가	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충
봉 급	•1년이하 : 7할 지급 •1년초과 2년이하 : 5할 지급 •공무상 질병은 전액지급	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
수 당	•공통수당:봉급과 같은 율 지급 •기타수당·휴직사유별 차등 지급	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
기 타	•의사진단서 첨부				

나. 청원휴직 (교육공무원법 제44조제1항, 제45조제1항)

종류	유학 휴직	고용 휴직	육아 휴직	입양 휴직	불임·난임 휴직	연수 휴직	가족돌봄 휴직	동반 휴직	자율연수 휴직
근거	제5호	제6호	제7호	제7호의2	제7호의3	제8호	제9호	제10호	제12호
요건	학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구·연수하게 된 경우	국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관, 재외교육기관(「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제2조제2호의 재외교육기관) 또는 대통령령으로 정하는 민간단체에 임시로 고용되는 경우	만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 공무원이 임신 또는 출산하게 된 경우	만 19세 미만의 아동(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양하는 경우	불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우	교육부장관 또는 교육감이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 경우	조부모, 부모(배우자 부모 포함), 배우자, 자녀, 손자녀를 돌보기 위하여 필요한 경우	배우자가 국외근무를 하거나 제5호에 해당된 경우	공무원연금법 제25조에 따른 재직기간 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 경우
기간	3년이내 (학위취득의 경우, 3년 연장 가능)	고용기간	자녀 1명에 대하여 3년이내 (분할사용 가능)	6월이내 (입양자녀 1명당)	1년이내 (부득이한 경우 1년 연장)	3년이내	1년이내 (재직기간중 총 3년)	3년이내 (3년 연장 가능)	1년이내 (재직기간중 1회)
재직경력인정	• 경력평정 : 5할 산입	• 경력평정 : 산입	• 경력평정산입	• 경력평정 : 산입	• 경력평정 : 제외	• 경력평정 : 5할 산입	• 경력평정 : 제외	• 경력평정 : 제외	• 경력평정 : 제외

종류	유학 휴직	고용 휴직	육아 휴직	입양 휴직	불임·난임휴직	연수 휴직	가족돌봄 휴직	동반 휴직	자율연수 휴직
승급	• 승급인정	• 승급인정 (비상근으로 근무한 경우는 각 5할 산입)	• 1명에 대하여 1년(또는 18개월) 이내 기간 산입, 셋째이후 자녀 휴직 기간 전부 (최대3년)	• 승급인정	• 승급제한	• 승급제한	• 승급제한	• 승급제한	• 승급제한
결원보충	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상(출산휴가와 연계한 경우 3월이상 휴직시 결원 보충이 가능하고, 출산휴가일부터 후임자 보충 가능)	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충
봉급	봉급 5할지급	지급안함	지급안함	지급 안함	1년 이하: 7할지급 1년 초과 2년 이하: 5할지급	지급 안함	지급 안함	지급 안함	지급안함
수당	•공통수당 : 5할지급 •기타수당 : 미지급	지급안함	최초~6개월까지 월봉급액, 7개월째 이후 월봉급액의 80% 지급(상한액 3개월째까지 250만원, 4~6개월째까지 200만원, 7개월째 이후 160만원)	지급 안함	정근수당: 1/6 감액지급 정근수당가산금, 가족수당, 자녀학비보조수당: 3할(1년초과 2년이하 5할)감액 지급 기타수당 미지급	지급 안함	지급 안함	지급 안함	지급안함
기타			출산휴가 별도신청 가능						

※ 휴직의 효력 및 복직 (국가공무원법 제73조)

○ 효력

- 휴직 중인 공무원은 신분은 보유하나 직무에는 종사하지 못함
- 휴직 중이라도 공무원의 신분은 보유하므로 국가공무원법상 의무(외국정부의 영예수허, 겸직금지, 집단행위의 금지, 정치운동의 금지, 비밀엄수 등)를 위반하였을 때는 징계처분의 대상이 됨
- 휴직 중, 정년이 도래한 자는 정년퇴직이 가능하며, 명예퇴직요건에 해당되면 명예퇴직 신청도 가능

○ 복직 (국가공무원법 제73조 제2항 · 제3항)

- 휴직사유 소멸 시 30일 이내 신고하면 지체없이 복직조치
- 휴직기간 만료시 30일 이내 복귀신고하면 당연복직

※ 휴직자는 휴직기간이 종료되거나, 휴직 중 사유가 소멸되면(질병휴직 중 완치, 해외유학 휴직 중 학업중단 등) **즉시 복귀신청** 하여야 함

※ 임용권자는 휴직기간 중 그 사유가 없어지면, 휴직중인 공무원의 복직신고가 없더라도 지체없이 복직을 명하여야 함

○ 휴직사유 소멸자의 복직절차

- 발령기준일 : 복직원(휴직사유 소멸시 30일 이내 제출)을 받은 날로부터 지체 없이 발령조치 (제대일 · 복직원 제출일을 기준한 소급발령 불가)

※ 본인의 원에 의하지 않은 휴직 또는 면직처분을 할 경우 처분의 사유를 기재한 설명서 교부

- 휴직기간 : 국가공무원법 제73조 제2항 및 제3항에 의한 복직발령일 전일까지는 교육공무원법 제45조의 휴직기간으로 봄
- 휴직기간이 만료되지 않았더라도 휴직사유가 소멸되거나 휴직을 계속 유지할 필요가 없을 경우, 직무에 복귀할 수 있으며, 임용권자는 휴직사유의 소멸을 객관적으로 입증할 만한 증빙서류 제출을 요구할 수 있음
- 휴직기간이 만료 또는 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 경우, 휴직기간 만료일 또는 휴직사유 소멸일을 임용일자로 소급하여 직권면직 시킬 수 있음(국가공무원법 제70조제1항제4호)

※ 결원보충 (국가공무원법 제43조)

○ 의의

- 휴직 등으로 인한 업무공백 방지
- 기관별 정원관리원칙(조직관계법령상)의 예외 인정

○ 인정구분

- 신체상 · 정신상의 장애로 인한 장기요양, 군복무, 법정의무수행, 국제기구·외국기관 임시고용, 해외유학, 연구·교육기관 연수, 육아(출산휴가와 연계한 경우 3월 이상 휴직시 결원 보충이 가능하고, 출산휴가일부터 후임자 보충 가능), 입양, 간병, 교원노조전임자 휴직 등 6월 이상 휴직하는 경우, 당해 공무원의 휴직일로부터 결원 보충 인정(교육공무원법 제53조 제2항)
- 별도의 결원보충 승인은 필요 없음

○ 별도정원의 소멸

- 휴직자의 복귀 후, 당해 직급에 최초로 결원이 발생한 때 별도정원 소멸
- 휴직자가 복귀신고를 한 때에는 그 직급(위)에 결원이 없더라도 휴직자는 반드시 복직시켜야 함
- 현원이 정원보다 초과된 때는 과원으로 처리하는 것이 아니라, 그 초과된 현원에 상당하는 숫자 만큼을 별도정원으로 관리
- 별도정원은 당해 직급(위)의 정원이 증가되거나 또 다른 휴직자의 발생, 면직 또는 퇴직의 발생 등으로 인하여 당해 직급(위)의 정원과 현원이 최초로 같아질 때 소멸됨

※ 휴직업무처리시 유의사항

○ 임용권자는 휴직의 허가시 교원수급사정, 예산사정, 휴직의 목적 적합성, 휴직의 목적 달성 가능 여부, 기간제교원의 신분보장 가능여부 등을 종합적으로 판단하여 휴직을 허가하여야 함

○ 본인의 청원에 의하여 휴직을 허가하는 해외유학 휴직, 고용휴직, 연수휴직, 동반휴직 등에 대하여 최소한 휴직기간에 대한 기준은 없으나, 이를 이유로 하여 단기간의 휴직(예, 6개월간의 고용휴직 등)을 신청하였을 경우, 그 기간 동안에 휴직의 목적 달성 가능성 여부 또는 휴직의 합목적성 등을 면밀히 검토하여 처리하여야 함

○ 모든 휴직은 학생의 학습권 보호와 안정적인 학교운영, 학교의 특수성 등을 고려하여 학기단위로 기간을 정하여 휴직하도록 적극 권장하고, 휴직에 따른 기간제교원 임용도 학기단위로 임용하여 정원관리에 적정을 기하도록 함

○ 휴직사유의 소멸 또는 휴직기간이 만료된 후 다른 사유로 계속 휴직하고자 할 경우에는 당초의 휴직에 대하여 복직신고를 함과 동시에 다른 사유로의 휴직신청을 하도록 함

* 예) 유학휴직 중 휴직사유가 소멸되거나 기간이 만료된 후 배우자 동반휴직을 하고자 할 경우 유학휴직에 대하여는 복직을 신청함과 동시에 동반휴직에 대한 휴직신청을 할 수 있음. 이 경우 임용권자는 복직명령(유학휴직에 대하여)과 휴직명령(동반휴직에 대하여)을 같은 날에 발령할 수 있음

○ 휴직 중에 있는 자가 교육공무원법 제45조에 규정된 휴직기간 범위 내에서 휴직기간을 연장하고자 할 때에는 휴직기간 만료일 15일 전까지 신청하여야 함 (교육공무원인사관리규정 제25조)

○ 휴직 중에 있는 자는 6개월마다 소재지와 휴직사유의 계속여부를 소속기관의 장에게 보고하여야 하며, 소속기관의 장은 휴직자의 동태를 항상 파악하고 필요시 이에 대한 조치를 취하여야 함 (교육공무원인사관리규정 제26조)

○ 휴직기간의 만료 또는 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나, 직무를 감당할 수 없을 때는 직권면직 처분함 (국가공무원법 제70조제1항제4호)

○ 육아휴직 또는 동반휴직을 2년 이상한 교원이 복직하고자 하는 경우에는 대통령령이 정하는 바에 의하여 연수를 받아야 함 (교육공무원법 제45조제3항)



질의 회신 사례

휴직자의 결원보충 방법

질의

■ 1년 이상의 휴직, 파견 등으로 결원이 발생할 때는 기간제교사를 임용하지 않고 과원교사로 대체 임용할 수 있는지 여부?

■ 위 질의와 같은 방법으로 과원교사를 배치하여 과원이 해소된 후에 발생하는 결원 교사에 대해서는 신규교사를 임용할 수 있는지 여부?

회신

■ 교육공무원이 교육공무원법 제44조제1항 제2호 및 제4호 내지 제10호에 의해 6월 이상 휴직하거나 교육공무원 임용령 제7조의4의 규정에 의거 1년 이상 장기특별연수를 위한 파견의 경우 국가공무원법 제43조의 규정에 의거 그 직에 해당하는 정원이 따로 있는 것으로 보고 결원을 보충할 수 있는 바, 이 경우 과원교사가 있을 때는 과원교사가 모두 해소될 때까지 과원교사를 임용(과원교사를 별도로 임용하는 것이 아니고 별도정원에 해당하는 수 만큼의 과원교사가 없어지는 것임)할 수 있으며

■ 상기와 같이 조치하여 과원교사가 모두 해소된 후, 휴직자가 발생할 경우 신규교사를 임용하여 결원보충을 할 수 있음

질의 회신 내용

휴직기간 중 복무 관리

질의 학교에서 교사에게 휴직을 허가한 경우 휴가를 받은 교사와 학교에서 해야 할 일은 무엇인가요?

회신 휴직중에 있는 자는 6개월마다 소재지, 연락처 등과 휴직사유의 계속 여부를 소속기관의 장에게 보고하여야 하고, 소속기관의 장은 휴직자의 실태를 파악하여야 합니다.